

0000729-30.2015.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENER TORRES ELIASER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

DENER TORRES ELIASER e MADSON HENRIQUE COSTA PRATES devidamente qualificados nos autos, foram condenados à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias multa (Madson) e 03 anos e 01 mês de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000729-30.2015.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000729-30.2015.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENER TORRES ELIASER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

DENER TORRES ELIASER e MADSON HENRIQUE COSTA PRATES devidamente qualificados nos autos, foram condenados à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias multa (Madson) e 03 anos e 01 mês de reclusão e 291 dias-multa (Denis), por infração ao artigo 33, caput, da lei 11.343/2006 (fls. 130/132).

Trânsito em julgado para o Ministério Público em 20/06/2016 (fls. 145) e em 21/11/2016 para o(s) réus (fls. 170).

Guias de recolhimento expedidas.

Resta a execução da multa.

É O NECESSÁRIO.
DECIDO.

O Art. 51 do Código penal estabelece: " Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição (Redação dada pela Lei 13.964/2019).

Por sua vez, o Art. 174 do CTN define: " A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva."

Considerando que da data do trânsito em julgado para a acusação até o presente momento transcorreu lapso temporal de mais de 05 anos, acolho o parecer ministerial e declaro EXTINTA A PENA DE MULTA imposta na sentença a DENER TORRES ELIASER e MADSON HENRIQUE COSTA PRATES, pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e 174, caput, do CTN.

Instruam-se os PECs.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos.
P.I.C.
de Carapicuíba, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA